

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1270/2532

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ธรากร จำกัด

โจทก์

นางกาญจนาพร มินสาคร

จำเลย

นางกาญจนาพร มินสาคร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีถึงที่สุดแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคท้าย จึงไม่รับฎีกาจำเลยเห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาของจำเลย โดยเห็นว่าคดีไม่มีมูลจะอุทธรณ์อย่างคนอนาถาไม่จำเป็นต้องไต่สวนประเด็นว่าจำเลยยากจนจริงหรือไม่ เป็นการไม่ชอบ โปรดมีคำสั่งให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้นและให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2529 จนกว่าชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ (นับถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 166,619.18 บาท)อันเป็นการไต่ถอนที่ดินตามโฉนดเลขที่ 15976,15977(รายละเอียดตามฟ้อง) มิฉะนั้นให้บังคับทรัพย์อื่นของจำเลยชำระจนครบ

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2531 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันนั้นว่า พิเคราะห์อุทธรณ์ของจำเลยคดีไม่มีมูลจะอุทธรณ์อย่างคนอนาถา ไม่จำเป็นต้องไต่สวนในประเด็นว่าจำเลย

ผู้อุทธรณ์ยากจนหรือไม่ ยกคำร้อง กำหนดให้จำเลยวางเงินต่าง ๆ ชั้นศาลอุทธรณ์ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2531 มิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์อย่างคน อนาถาของจำเลยเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2531 จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้น ต้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2531 ซึ่งเป็นเวลาที่พ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่ง ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคท้าย ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัย ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าวลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2532(อันดับ 63)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยทราบคำสั่งไม่รับฎีกาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2532 จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาเกินกำหนดระยะเวลา ตามกฎหมาย รวมสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อสั่ง (อันดับ 66)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์คำสั่งที่ศาลไม่รับฎีกาจะต้องยื่นต่อศาลภายใน 10 วันนับ ตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบกับมาตรา 247 กรณีนี้ศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2532 จำเลยยื่นคำร้องนี้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2532 จึงเลยกำหนดแล้ว ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว อุทธรณ์คำสั่งที่ศาลไม่รับฎีกาจะต้องยื่นต่อศาลภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบกับมาตรา 247 กรณีนี้ศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2532 จำเลยยื่นคำร้องนี้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2532 จึงเลยกำหนดแล้ว ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>